

Warum Abschiebungen nach Syrien kaum möglich sind; Enorm schwierig, Gefährder zurückzuführen

Die Welt

Freitag 11. Dezember 2020

Copyright 2020 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 290

Length: 1250 words

Byline: Manuel Bewarder

Marcel Leubecher

Body

Abschiebungen in Länder außerhalb Europas gelingen generell nicht oft. Doch nur in einen einzigen Staat weltweit sind sie pauschal durch die Bundesrepublik ausgeschlossen: Nur für das von Islamisten und dem Assad-Regime verwüstete Syrien gilt seit 2012 ein Abschiebestopp, der inzwischen neunmal verlängert wurde.

Nach dem Willen der Landesinnenminister von CDU und CSU soll damit Schluss sein, wie Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann vor Beginn der Beratungen der Innenministerkonferenz (IMK) am Donnerstag ankündigte. Herrmann ist kommissarischer Sprecher der unionsgeführten Innenressorts, nachdem Lorenz Caffier (CDU) aus Mecklenburg-Vorpommern vor Kurzem zurückgetreten war. Herrmann betonte, bei den allermeisten Syrern in Deutschland stelle sich die Frage einer Abschiebung gar nicht. Es gehe um die kleine Gruppe von Schwerkriminellen und Gefährdern. Deren Aufenthalt sei der Bevölkerung nicht zuzumuten. "Da muss im Einzelfall in Zukunft wieder geprüft werden können, sie auch in ihre Heimat zurückzuführen."

Die SPD-Innenminister hingegen wollen den Abschiebestopp verlängern. Weil aber auf der IMK das Prinzip der Einstimmigkeit gilt, die ohne Zustimmung der Unionsminister nicht erzielt werden kann, deutet alles auf ein Auslaufen des Abschiebestopps Ende des Jahres hin.

Doch was heißt das? Im Grunde sollen sich syrische Gefährder und Schwerkriminelle nicht mehr sicher vor einer Abschiebung fühlen. Das will die Union klarmachen. Dass Syrer tatsächlich bald schon in ihr Herkunftsland gebracht werden, scheint jedoch aus rein praktischen Gründen unwahrscheinlich.

Eine Person wird als Gefährder eingestuft, wenn die Polizei ihr jederzeit die Durchführung einer erheblichen Straftat zutraut. Nach Behördenschätzungen leben derzeit fast 100 islamistische Gefährder mit syrischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Die Debatte über den Umgang mit ihnen war erneut entfacht, nachdem vor ein paar Wochen in Dresden ein syrischer Gefährder wenige Tage nach seiner Entlassung aus der Haft mit einem

Warum Abschiebungen nach Syrien kaum möglich sind Enorm schwierig, Gefährder zurückzuführen

Messer ein schwules Paar brutal angegriffen hatte - einer von ihnen überlebte die Attacke nicht. Angesichts der hohen Anzahl von Gefährdern in Deutschland - laut Bundeskriminalamt (BKA) waren es Anfang November mehr als 600 - können die Behörden sie nicht rund um die Uhr überwachen. Deswegen starten die Innenminister der Union den Versuch, jene ohne deutsche Staatsbürgerschaft abzuschieben.

Tatsächlich setzen auch die SPD-Innenminister auf Abschiebungen. Mit Blick auf Syrien sehen sie derzeit aber keine Möglichkeit für Rückführungen - und werfen der Union vor, eine Scheindiskussion zu betreiben. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ist Sprecher der SPD-Ressortchefs. Ende November sagte er bereits zu WELT, die Lage in Syrien habe sich "nicht gebessert, im Gegenteil". Das Regime um Machthaber Baschar al-Assad morde und foltere. Auch Niedersachsen würde "sofort Straftäter oder Gefährder nach Syrien abschieben - dies ist derzeit allerdings unmöglich". Die Bundesrepublik verfüge aktuell über "keine diplomatischen Beziehungen und keine deutsche Vertretung in Syrien, die eine Rückführung anbahnen könnte".

Der Bürgerkrieg ist in vielen Gebieten des Landes zwar vorbei. Die Botschaft Deutschlands in dem Land ist aber weiterhin geschlossen. Rückführungen wären zudem problematisch, weil nach wie vor jene Politiker an der Macht sind, die mit aller Härte gegen Hunderttausende Zivilisten vorgegangen sind.

Eine Grundlage für die Einschätzung der Lage in Syrien bildet die Lageanalyse des Auswärtigen Amtes (AA), die für diese IMK aktualisiert wurde. Der Konstanzer Völkerrechtler Daniel Thym hat mit Blick auf Rückführungen nach Syrien gerade eine Analyse für den nordrhein-westfälischen Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) erstellt. Eine zentrale Aussage: In gewissen Regionen herrsche zwar kein Bürgerkrieg mehr, und theoretisch gebe es die Möglichkeit, dorthin abzuschieben. Aber, so Thym: Auch dorthin seien Rückführungen derzeit kaum zu machen; auch dort könnten Personen verfolgt werden. Denn: Es ist unklar, wie Syrien mit islamistischen Gefährdern umgehen würde. Drohen ihnen Folter oder unmenschliche Behandlung? Es müsste diplomatisch zugesagt werden, dass dies nicht der Fall ist. Ansonsten wird in der Bundesrepublik wohl kein Richter die Abschiebung genehmigen.

Und hier liegt ein entscheidender Punkt: Die Bundesregierung vermeidet bislang so gut wie jeden Kontakt zum syrischen Regime um Assad. Man sieht ihn als den Verantwortlichen für den Tod Hunderttausender im Verlauf des Bürgerkriegs. Ein Austausch mit dem Regime über Rückführungen käme einer deutlichen diplomatischen Aufwertung gleich. Und dass dies die Absicht der schwarz-roten Bundesregierung wäre, dafür gibt es bislang keinen Hinweis. Der Preis scheint zu hoch - auch wenn man Gefährder abschieben will.

Erschwerend kommt hinzu, dass ausgerechnet für Gefährder - also jene Personen, an deren Abschiebung die deutsche Gesellschaft das größte Interesse hat - Rückführungen besonders schwierig sind. Denn das Assad-Regime wäre schließlich fast durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) und andere islamistische Gruppen gestürzt worden - und versucht nun mit aller Gewalt, ein Wiedererstarken dieser Kräfte zu verhindern. Ein Auslaufen des Abschiebestopps bedeutet nicht, dass danach keine sorgfältige Einzelfallprüfung stattfinden muss, ob die Menschenrechte - also vor allem das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit - des Abgeschobenen gewährleistet wären.

Zwar können sich Gefährder, Schwerkriminelle oder auch Kriegsverbrecher aufgrund von Ausschlussklauseln nicht auf die Genfer Flüchtlingskonvention und deren Niederschlag im EU-Asylrecht berufen. Sie erhalten also kein Recht auf Flüchtlingsschutz beziehungsweise bekommen es gegebenenfalls entzogen. Dennoch können sie nicht abgeschoben werden, falls eine "beachtliche Wahrscheinlichkeit" besteht, dass ihnen Tod oder Folter drohen - so sieht es die gängige Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention vor, an der sich der Europäische Menschenrechtsgerichtshof und auch die staatlichen Gerichte orientieren, wie Asylrechtler Thym in seinem Rechtsgutachten ausführt.

Nach einem Ende des Abschiebestopps müssten also auch die Behörden und Richter vor einer Rückführung entscheiden, ob eine "beachtliche Wahrscheinlichkeit" im konkreten Einzelfall vorliegt. Hier dienen als Entscheidungsgrundlage nationale und internationale Lageeinschätzungen, also die Erkenntnisse des Auswärtigen Amtes oder des EU-Asylbüros Easo. Letzteres beurteilte in seinem aktuellsten Bericht vom September die Sicherheitslage in Syrien regional differenziert. Während Regionen wie Aleppo und Idlib weiterhin als generell unsicher gelten, treffe dies etwa für Damaskus nicht länger zu. Dort sowie in der Küstenregion von Tartus bestehe

Warum Abschiebungen nach Syrien kaum möglich sind Enorm schwierig, Gefährder zurückzuführen

inzwischen nur noch ein geringes Niveau an willkürlicher Gewalt. Allerdings besteht laut dem Bericht - der wesentlich umfassender und detaillierter ist als die Lageeinschätzungen des Auswärtigen Amtes - selbst in sicheren Regionen für mehrere Gruppen eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit, weil diese besonders häufig von willkürlichen Verhaftungen und Tötungen durch die Sicherheitskräfte betroffen seien. Eine derartige generelle Gefahr bestehe etwa für Wehrdienstverweigerer, oppositionelle Milizen, kritische Journalisten oder auch Schwule.

Es gibt keine deutsche Vertretung in Syrien, die eine Rückführung anbahnen könnte Boris Pistorius (SPD), Niedersachsens Landesinnenminister

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (91%); ABSCHIEBUNG (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); AUSLANDSBEZIEHUNGEN (79%); INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN (79%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (79%); LGBTQ+ PERSONEN (77%); POLITISCHE DEBATTEN (77%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%); FOLTER (70%); ÜBERWACHUNG (70%)

Person: BASCHAR AL-ASSAD (92%)

Geographic: DRESDEN, DEUTSCHLAND (59%); MECKLENBURG-VORPOMMERN, DEUTSCHLAND (74%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (74%); BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (59%); SYRIEN (93%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (79%)

Load-Date: December 11, 2020